

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2543

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหล่าถาวรบริการ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 13, มาตรา 153

คดีล้มละลาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดแล้ว ย่อมเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประกอบกับกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายจะต้องดำเนินการด่วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 และ 153 จำเลยจะมาขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดังเช่นการขอทุเลาการบังคับคดีแพ่งธรรมดาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย ป.วิ.พ. มาตรา 231 หาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองไว้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งและยื่น

คำร้องขอให้งดการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โจทก์ยื่น
คำแถลงคัดค้าน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายตรวจวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ทุเลาการ
บังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเพื่อรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้น เห็นว่า คดีนี้เป็น
คดีล้มละลาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดแล้วย่อม
เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของจำเลย
ทั้งสองต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
ประกอบกับกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายจะต้องดำเนินการด่วนตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓ และ ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ จำเลยทั้งสองจะ
มาขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดังเช่นการขอทุเลาการบังคับคดี
แพ่งธรรมดาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๑
หาได้ไม่ ส่วนที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างมาในฎีกาว่า จำเลยทั้งสองมีทรัพย์ พอที่จะ
ชำระหนี้โจทก์ได้ทั้งหมดและโจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอื่นนั้น ก็ไม่ใช่เป็นข้อที่
จะต้องพิจารณาในชั้นนี้

พิพากษายืน .

(พิชัย เตโชพิทยาบูล-จำลอง สุขศิริ-อภิศักดิ์ พรวรชราภา)

ศาลจังหวัดสึคิว - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสมจิตร อินทรวิมลเมธา

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------